(1) ஒப்பந்த நபர்களுக்கு தெரிந்து இருக்கலாம் (2) ஒப்பந்த நபர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம்

அதே போல ஒரு ஒப்பந்ததை உருவாகிய பின்னர் ஏற்படும் இயலாமை அல்லது இடையில் இயலாமல் போதலால் விடுவிப்பு போன்றவை

(1) ஒப்பந்த நபர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சில நிகழ்வுகள் அல்லது

(2) வாக்குறுதி அளித்தவர் அல்லது வாக்குறுதி பெறுபவரின் சில செயல்களால் ஏற்படலாம்.

4. காலம் கடந்து போவதால் விடுவிப்பு

வரையறை சட்டம் 1963 இன்படி ஒப்பந்தம் ஒன்று குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்தால் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற கோரும் உரிமையை இழந்து விடுகிறார்

5. சட்டத்தினால் விடுவிப்பு

சட்டத்தினால் விடுவிப்பு என்பது சட்டத்தின் தலையீட்டினால் ஒப்பந்தம் ஒன்று விடுவிக்கப்படுவதை இது குறிக்கும். இது பின் வரும் ஏதேனும் வழிகளில் செய்யப்படலாம்.

(1) இறப்பு

தனிப்பட்ட ஆற்றலை நம்பியுள்ள ஒப்பந்தங்களில், வாக்குறுதி அளித்தவர் இறந்தவுடன் அவ்வொப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்துவிடும்.

(2) இணைப்பு

ஒரு நபரின் குறைந்த அளவு உரிமையானது அவருக்கு வந்துசேரும் உயர்ந்த அளவு உரிமையுடன் இணைப்பதைக் குறிக்கும். இதில் குறைந்த அளவு உரிமையுள்ள ஒப்பந்தம் விடுவிக்கப்படும்.

(3) நொடிப்பு நிலை

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் நொடிப்பு நிலை அடைந்து விட்டால் அவருடைய அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகின்றார்.

(4) அங்கீகாரமற்ற திருத்தம்

ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் ஒரு நபர் அடுத்தவரின் அனுமதியின்றி ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனைகளில் திருத்தம் செய்வாரேயெனில், ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம்

31.02 ஒப்பந்த மீறுகையும் அதற்கான தீர்வுகளும்

ஒப்பந்த மீறுகை

ஒப்பந்த ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் அனைவரும் தமது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் தமது கடமைகளைச் செய்ய தவறுதல் ஒப்பந்த மீறுகை எனப்படும்.

ஒப்பந்தத்தை மீறுகையினால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு பின்வரும் தீர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

1. ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தல்
2. திட்டவட்டமான நிறைவேற்றத்திற்கான வழக்கு
3. தடையுத்தரவிற்கான வழக்கு
4. பணிக்கு ஏற்ற தொகைக்கான வழக்கு
5. ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கான இழப்பீடு

1. ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தல்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் ஒருவர் ஒப்பந்தத்தை மீறும் பொழுது, மற்றவர் அவ்வொப்பந்தம் இரத்து செய்யப்பட்டதாகக் கருதிக் கொள்ளலாம். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒப்பந்தத்தில் தமக்குள்ள அனைத்து கடமைகளிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப்படுகின்றார்.

எடுத்துக்காட்டு M என்பவர் N என்பவருக்கு குறிப்பிட்ட நாள் அன்று மோட்டார் வண்டி வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறார். அதே போல் குறிப்பிட்ட நாள் அன்று மோட்டார் வண்டிக்குறிய பணத்தை N அளிப்பதாக வாக்குறுதி அளிக்கிறார். ஆனால் N அந்த நாளில் பணத்தை அளிக்க மறுக்கிறார்.

2. திட்டவட்டமான நிறைவேற்றத்திற்கான வழக்கு

சில சமயங்களில் இழப்பீடுகள், ஒப்பந்த முறிவிற்கான போதுமான ஓர் தீர்வாக இருக்காது. இச்சமயங்களில் நீதிமன்றம் ஒப்பந்தத்தின் கூற்றுப்படி அவரது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமாறு ஆணையிடலாம். ஒப்பந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 305 12/16/2022 6:51:57 PM